

מסורת הש"ס

א (**נְקֻמָּה** **פ****ו****;** **צ****ו**) **וְיָהֲכֹהֵן**, **א** **עַל** **ז**, **ו** (**ו**) **נְקֻמָּה קֹלֶה**; **א** (**ו**) **נְקֻמָּה קֹמֵה**; **ו** (**ו**) **נְקֻמָּה עֹלָה**, **ו** (**ו**) **נְעִיל גַּל**, **ו** (**ו**) **נִיל** **לְרִי** **עֵקֶבֶת**, **רש"י**, **ע**) **וְנִחְמָגִיהָ** **ג**: **הוֹסֵף רש"י** **לפרש** **הַפֶּרֶסְתָּ** **טְרַמְוִי"וּ** **שַׁעַל הַרִיחִים**,

תורה אור השלם

1 **תחת** **אֲבֹתֵינוּ** **יָדִינוּ** **בְּנֵיךְ** **תְּשִׁיתֶמּוּ** **לְשָׂרִים** **בְּכָל** **דְּתָרְךָ**; **תְּהִלָּים** **מֵה** **י**

גליון הש"ס

גמרא **כי** **היכי** **דדרו** **בה** **אברהי**, **ע"י** **לקח** **על** **ע"א** **כרש"ס** **ד"ה** **זכ** **בטלה** **ותמוס'** **שם** **ד"ה** **המלין**;

גהות הב"ה

א) **גמ'** **יכל** **שכן** **חילון** **וכי** **ופנימי** **במתנה** **מאי** **סבור**: **ב**) **רשב"ם** **ד"ה** **ולא** **וכי** **כפי** **ראשון** **נ"ב** **בדף** **ו'** **ע"כ**: **א**) **ד"ה** **ענייט** **במכר** **וכי** **כי** **מתניתין** **נ"ב** **כגון** **מכר** **לו** **את** **הבזר** **וכ"י**;

מוסף רש"י

האחין **שחלקו**, **ונטל** **זה** **שדה** **לפניו** **זה** **לדורס** **היה** **אביו** **רגיל** **להיות** **לו** **ליכנס** **דוך** **לו** **נתון** **זו**, **אין** **יכול** **לומר** **דרך** **לי** **עליך** **(דע"ז)**, **ולא** **סולמות**, **אם** **נטל** **זה** **בית** **ומכר** **זה** **נטל** **עליהם**, **אין** **לו** **לקבוע** **סולם** **בחצרו** **של** **זה** **לעלות** **לעלייתו** **(שם)**, **ולא** **חלונות**, **לענער** **על** **פתחם** **אזרי** **(שם)**, **ולא** **אמת** **המים**, **להצילם** **מן** **הסער** **דרך** **שדה** **זה** **לנתן** **שלו** **שם**,

מוסף תוספות

א. **ינש** **להקשות** **ומאי** **שגא** **מכור** **ודות** **דאע"ג** **דמנוף** **קרקעיתא** **דביתא** **יניהו** **לא** **מיוחדמי** **בהדיא**, **אי** **משום** **דחשיבי** **ופלגי** **רשותא** **לנפשיהו**, **ואי** **הכי** **אגב** **חצר** **נמי** **לא** **ליודובן**, **ואי** **משום** **דלאו** **אודיחיהו** **למהי** **ברוב** **בתים** **ה"ז** **לאו** **אודיחיהו** **למהי** **ברוב** **בתים**, **אלא** **שאני** **בור** **ודות** **דלאו** **מתשמישי** **דבתים** **יניהו** **אלא** **מתשמישי** **דחצר** **יניהו** **וכי**, **ואילו** **מכתשת** **ורחים** **ותנור** **וכירים** **ברולה** **מתשמישי** **דבתים** **יניהו**, **ד'** **דמה**,

המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא סה.

הלכה כדברי חכמים. דמוכר בעין רעה מוכר: **כר' עקיבא**. דבעין יפה מוכר (לקמן ע"א). והכי הו"א מסקנא **כר'** עקיבא דאמר ליה רב הונא לרב נחמן הלכתא כוותיכו דמקריביתו לבבא דריש גלותא דשמימי דייני: **אמר ליה איפכא**. לר' עקיבא בעין רעה ולרבנן בעין

הלכה כדברי חכמים ורב ירמיה בר אבא אמר שמואל^א הלכה ברבי עקיבא אמר ליה רב ירמיה בר אבא לרב הונא^ב והא זמנין סגיאין אמריתה קמיה דרב הלכתא ברבי עקיבא ולא אמר לי ולא מירי א"ל היכי תניתה א"ל איפכא תנינא משום הכי לא אמר לך ולא מירי א"ל רבינא לרב אשי לימא אודו למעמייהו^ג דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו אין להן לא דרך זה על זה ולא סולמות זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא אמת המים זה על זה^ד והוהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש להן צריכא דאי אשמועינן בהדיא בהדיא קאמר רב משום דא"ל בעינא למיזר ביה^ה כי היכי דדרו ביה אברהתי תדע דכתיב יתחת אבותיך יהיו בניך אבל בהא אימא מודי ליה לשמואל ואי איתמר בהא בהך קאמר שמואל אבל בהא אימא מודי ליה לרב צריכא אמר ליה רב נחמן לרב הונא^ו הלכתא כוותין או הלכתא כוותיכו אמר ליה הלכתא כוותיכו דמקריביתו לבבא דריש גלותא דשכיחי דייני: איתמר אשני בתים זה לפני

סה.

חבי גרים רבינו חננאל ואודו למעמייהו וצריבא. והולך לפרש ולריכא ללא תקשי והא איפליגו זה חדא זמנא וכן היא סוגיית הגמרא בכל מקום:

לא **מכר** **לו** **את** **התנור** **ולא** **את** **הכירים** **ולא** **את** **הריחים**. להאי גירסא איירי בתלושין דהא קתני מכר את המכתשת קבועה אס כן כרזי אליעזר דגמרא אחאי ואי בתנור וכירים מחוזרים הא רזי אליעזר הוא דאמר כל המחוזר לקרקע הרי הוא כקרקע^א אי נמי אומר רשז"א דאיירי במחוזר דסתמייהו מחוזרים כדאמרינן (כלס פ"ה מ"ו) וגורר את הטפילה נעד שיהאן בצרך אצל אין חצורו חשוב חצור מדע מדמקצלי טומאה הלכך לא מכר אפילו לר' אליעזר תנור וכירים וריחים אע"ג דלדידיה מכר את המכתשת ולספרים דגרסי מכר את התנור וכירים אצל לא את הריחים נריך לומר דחשיב חיבורן חיבור ולא דמו לקבצת טומאה וחיצור הריחים לא חשיב כולי האי כמו של תנור וכירים ואין להקשות אמאי נקט צגמרא ולא את הריחים כיון דאפילו ר' אליעזר מודה דלא מכר את הריחים ואומר רשז"א דנקט להו משום דבעי למימני וזמנן שאמר ליה הוא וכל מה שזמכו כולן מכורים ואפילו ריחים: **ימא**

מזה שניהם במכר שניהם במתנה אין להן דרך זה על זה^א כל שכן חיצון במתנה ופנימי במכר חיצון בפנימי במתנה סבור מינה אין להן דרך זה על זה יולא היא מי לא תנן^ב במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולן אלמא^ג מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב יחבא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב^ד המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא את המפתח מכר את המכתשת קבועה אבל לא את המיטלטלת מכר את האיציטרוביל אבל לא את הקלת ולא את התנור ולא את הכירים יבומן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי

לומר שהלכה כן: **ורב אמר יש להן**. דמוכר בעין רעה מוכר ומשכיר לעצמו צמה שמכר לאחיו דבר הנכיר לו כגון דרך ואורה: הכי גרסינן **כריבא**. ורב אשי הוא דקמהדר הכי לרבינא דלא אזדו לטעמייהו לגמרי ואין ללמוד מחלוקת מחזירתה ומיהו דרך גמרא הוא לומר ואזדו לטעמייהו וזריכא אצל הכא אמוראי הוא דאיירי צה צהדיא ואמרו לימא אזדו לטעמייהו הלכך הולך לומר בלשון תירוק זריכא: **דאי איסמר צדך**. דאחין שחלקו: **צדך קאמר רב**. דיש להן דרך משום דאמרי אחין נידור צה כו' וכמו שהיה לאבא דרך צהן גס לי שעל מנת כן חלקתי: **סדע**. דטענה מעלייתא היא גבי חלוקת יורשין דכתיב תחת אצותיך וגו': **אצל צדך**. דר' עקיבא ורבנן אימא מודי ליה רב לשמואל דמוכר בעין יפה מוכר: **הלכסא כווסין**. שמואל ורב נחמן תלמידו היה: **דמקריביתו בי ריש גלותא**. רב נחמן חתנא דבי נשיאה הוא ורגיל במקום הדיינים דשכיחי דייני וראה מעשים בכל יום היאך דייני. אי נמי דיני כך פירש רבינו חננאל: **זה לפניס מזה**. ודריסת הפנימי על החיצון לרשות הרצים: **שניהם במכר**. שמכרן ציחד לשני צני אדם או שניהם ציחד צמתנה לשני צני אדם אין לו דרך לפנימי על החיצון דכי היכי דלפנימי וצין ויהב בעין יפה לחיצון נמי בעין יפה יחב וצין ולא מקרי עין רעה אפילו לרבנן^א אלא היכא דמכר את הפנימי ועיכב לעצמו את החיצון^ב כי מתניתין אצל היכא דלא עיכב לעצמו כלום דכולי עלמא מודו דלזה מכר כל החיצון ולזה כל הפנימי ואין לפנימי על החיצון כלום דלא מתייה עינו יפה לזה ורעה לזה: **וכל שכן חיצון צמסנה כו'**. דודאי לא מתייה עינו יפה אצל לוקח ורעה אצל מקצל מתנה דלההוא דיהיב ליה לדידיה רחים ליה: **סבור מינה אין** לו דרך. דכיון דלשנים מוכר ונותן אין רע לזה וטוב לזה: **מי לא סגן**. צסוף פירקין: **צמה דברים אמורים**. דפליגי רבנן ואמרי דנריך לוקח לוקח דרך אצל מוכר לא נריך משום דבעין רעה מוכר הני מילי מוכר אצל צנות מתנה מודו דבעין יפה יהיב ויהיב גס את הדרך אלמא רבנן דסבירא להו מוכר בעין רעה מוכר גבי נותן מודו דבעין יפה נותן. והלכך הכא לא מיציעיא לרבנן דיש דרך לפנימי על החיצון דגבי חיצון שמכר לו היו עין רעה וגבי פנימי שנתן לו צמתנה היו עין יפה אלא אפי' לרבי עקיבא דאית ליה עין יפה גבי מוכר גבי נותן מיהא איכא עין יפה טפי והלכך יש דרך לו לפנימי על החיצון דמוכח מילתא דעינו יפה אכלו טפי מחיצון דקא יהיב ליה מתנה: **במתנ' המוכר את הצית**. סתם: **מכר כו'**. כללל דמילתא כל משמישי צית הקבועים מכורין בכלל צית והעטלטלין אינם מכורין: **אם הדלג**. דכל המחוזר לקרקע הרי הוא כקרקע: **אצל לא את המפתח**. דמיטלטלא: **המכתשם הקבועה**. בקרקע: **איציטרוציל**. עגול שסביב הריחים נרקי"א בלע"ז ודבר קבוע הוא ואין מוזין אותו ממקומו: **הקלת**. האפרכסת טרמוי"א^א בלע"ז ומיטלטלת היא: הכי גרסינן **לא את הסנור ולא את הפיריים**. דכל הכך מיטלטלין הן והכי נמי תניא בתוספתא נפ"א ה"א^ב. ובסדר המשנה גרס מכר תנור מכר כיריים ולא נהירא ואם איתא נריך לאוקמה צמחוצרת לקרקע: **הרי**

מכר את הדלת. דהוי מחובר לבית שהוא מחובר לקרקע וכל מחובר לקרקע הרי הוא כקרקע: אבל לא את המפתח. דלא הוי כלל מחובר דאי בעי מצי לנטלה ויוצאת ונכנסת היא. המכתשת הקבועה. בקרקע: איציטרוביל. היינו מקום שכיתת הריחים הסדיגין שקבוע בקרקע: אבל לא את הקלת. היינו רחים העליינה שחורות דלא הוי מחובר: מכר את התנור ואת הכירים. אם קבועין בקרקע: בזמן שאמר לו הוא

עין משפט ונר מצוה

ל א ב ג מיי פכ"ה מה'
מכירה הל' ד סמג
עין פכ טוש"ע ח"מ סי' ריד
סעיף ט:
לא ד ה מיי שם הל' ה
וסמג שם טוש"ע שם
סעיף יא:

לעני רש"י

צריכי"א **נצירי"א**. **צריכי"א**. מסגרת עץ המקיפה אבן הריחים. **טרמוי"א** **טרימויא** **ה**. **אפרכסת** **(משפט** **שדוכי** **מכניסים** **חומר** **לריחים** **וכדומה)**.

רבינו גרשום

רב הונא אמר הלכה כדברי חכמים. דאמרי מוכר בעין רעה מוכר: ושמואל אמר הלכה כר"ע. דאמר רבי יפה מוכר: אנא איפכא תנינא. דרב הונא דאמר דהלכה כחכמים ט"ל בעין יפה מוכר ושמואל אמר הלכה כר"ע דאמר מוכר בעין רעה מוכר: לא אמר לך מירי. דהיינו כרב סבירא ליה: האחין שחלקו. בכנסי אביהן: אין להן דרך זה על זה וכי. דהואיל דחלקו בעין יפה חלקו וצריכינן ליקח זה מזה דרך וגם לא חזקת חלונות וגם לא חזקת סולמות להניח זה בחצרו זה להעלותו לגגו ולא אמת המים של זה לעבור בחלקו של זה: ורב אמר יש להן. דט"ל כלישנא קמא דחכמים דאמרי מוכר בעין רעה מוכר: דאי אשמועינן בהן. באחין שחלקו דבהא אמר רב דבעין רעה חלקו ויש להן. משום דכתיב תחת אבותיך יהיו בניך: אבל בהא. גבי מוכר: קאמר שמואל. דהמוכר בעין יפה מוכר אבל בהך דאחין אימא מודי ליה לרב קמ"ל דאפי' הכי פליגי: רב נחמן הוא תלמיד דשמואל כדאמרינן לעיל אמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו רב הונא הוה תלמיד דרב: הלכתא כוותין. דאמרינן מוכר בעין יפה מוכר: או הלכתא כוותיכו. דאמרינן מוכר בעין רעה מוכר: מוכר בעין רעה מוכר: שניהם מכר במכר או שניהם נתנו במתנה לשניהם אין להם ללחקין או למקבלין דרך זה על זה. משום דהמוכר או הנותן בעין יפה מוכר ונותן: מכל שכן דאין להן. היכא דחיצון נותן במתנה דיהיב כח מתנה מכח מכירה כדאמרינן בגמ' בספרי פירקין ובעין יפה נתן החיצון ופנימי דמכר אין לפנימי דרך על החיצון כלום אע"ג דמשועבד חיצון לפנימי: חיצון מכר ופנימי נתן מהו. מי אמרי' דיהיב כח מתנה מכח מכירה ובעין יפה נתן יש לו דרך או לא לטעמיה דר' עקיבא: דאין מי לא תנן בד"א. דאין צריך ליקח להן דרך לדברי חכמים: במוכר. דבעין רעה מוכר: אבל בנותן מתנה נתן את כולה. דבעין יפה נתן הכי נמי לההוא דיהיב מתנה בעין יפה נתן לו ויש לפנימי דרך על החיצון: **פ"סיקא** **המוכר** **את** **הבית**